

Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych Bank Przykładowy S.A.

Bank Przykładowy S.A.

BP/REG/02

Wersja 1

Obowiązuje od 1 sierpnia 2026 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych wydawanych przez Bank Przykładowy S.A. (zwany dalej „Bankiem”) osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami, a także prawa i obowiązki stron umowy o kartę debetową.
2. Karta debetowa jest instrumentem płatniczym, który umożliwia dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku płatniczym, do którego została wydana. Transakcje wykonane kartą obciążają ten rachunek bez udzielania kredytu, a jej użycie jest ograniczone do wysokości dostępnych środków i ustalonych limitów.¹
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia umowy rachunku, do którego wydano kartę, a także ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30). W razie rozbieżności między Regulaminem a umową szczególne znaczenie mają postanowienia umowy o kartę debetową.
4. Regulamin jest przekazywany Klientowi przed zawarciem umowy na trwałym nośniku, w placówce oraz na stronie <https://bank.example>. Klient ma prawo w każdym czasie otrzymać jego bezpłatnego odpisu.

§ 2.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A. z siedzibą pod adresem ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000000000, NIP 000-000-00-00;
- 2) **Klient** — osoba fizyczna lub inny podmiot, który zawarł z Bankiem umowę;
- 3) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 4) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający przechowywanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania i odtworzenia bez zmian;

- 5) **Taryfa** — obowiązująca w Banku taryfa opłat i prowizji;
- 6) **Placówka** — punkt Banku obsługujący Klientów;
- 7) **Bankowość elektroniczna** — usługa umożliwiająca dostęp do rachunku i składanie dyspozycji przez Internet lub aplikację mobilną;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, dostępny pod numerem 800 000 001;
- 9) **Instrument płatniczy** — zindywidualizowane urządzenie lub zestaw procedur, za pomocą którego Klient składa zlecenie płatnicze;
- 10) **Uwierzytelnienie** — procedura umożliwiająca Bankowi weryfikację tożsamości Klienta lub ważności instrumentu płatniczego;
- 11) **Dyspozycja** — oświadczenie woli Klienta dotyczące produktu Banku.

§ 3.

Ponadto, na potrzeby stosowania Regulaminu, poszczególne określenia oznaczają:

- 1) **Karta** — karta debetowa wydana przez Bank, w formie plastikowej lub wirtualna, powiązana z rachunkiem Posiadacza;
- 2) **Posiadacz** — konsument, która zawarła z Bankiem umowę rachunku i umowę o kartę;
- 3) **Użytkownik** — osoba wskazana przez Posiadacza we wniosku, której Bank wydał kartę i która jest uprawniona do jej używania;
- 4) **PIN** — poufny, zindywidualizowany numer identyfikacyjny, służący do autoryzacji transakcji;
- 5) **Organizacja płatnicza** — podmiot, którego zasady określają sposób przetwarzania transakcji kartowych i rozliczeń między bankami;
- 6) **Akceptant** — przedsiębiorca przyjmujący płatności kartą, w tym przez terminal, stronę internetową lub aplikację;
- 7) **Transakcja bezgotówkowa** — płatność kartą za towary lub usługi, wykonana w punkcie handlowym, przez Internet lub w inny sposób na odległość;
- 8) **Transakcja gotówkowa** — wypłata lub wpłata gotówki w bankomacie, wpłatomacie albo u akceptanta oferującego taką usługę;
- 9) **Transakcja zbliżeniowa** — transakcja inicjowana przez zbliżenie karty lub urządzenia

1) Zasady prowadzenia rachunku, do którego wydano kartę, określa odrębny regulamin rachunków; nie wyłącza on stosowania Regulaminu kart debetowych w zakresie obsługi karty.

mobilnego do czytnika terminala;

- 10) **Silne uwierzytelnianie** — uwierzytelnianie oparte na co najmniej dwóch elementach należących do kategorii wiedzy, posiadania i cechy użytkownika, które są od siebie niezależne;
- 11) **Autoryzacja** — wyrażenie zgody na wykonanie transakcji w sposób określony w Regulaminie;
- 12) **Blokada środków** — czasowe zmniejszenie salda dostępnego na rachunku o kwotę autoryzowanej transakcji do czasu jej rozliczenia.

§ 4.

1. Umowa o kartę debetową jest zawierana na podstawie wniosku Klienta, który posiada w Banku rachunek płatniczy w złotych polskich, i po jego akceptacji przez Bank. Wniosek może zostać złożony:
 - 1) w placówce Banku, na formularzu papierowym;
 - 2) za pośrednictwem bankowości elektronicznej, po prawidłowym uwierzytelnieniu Klienta;
 - 3) telefonicznie na Infolinii, jeżeli Bank udostępnia taki kanał dla danego rodzaju karty.
2. Bank odmawia wydania karty, jeżeli:
 - 1) Klient nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie lub w umowie rachunku;
 - 2) rachunek jest zajęty lub zablokowany na podstawie przepisów prawa;
 - 3) dane podane we wniosku są niezgodne z danymi posiadanymi przez Bank albo budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości;
 - 4) zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę, w szczególności:
 - a) podejrzenie wykorzystania karty do celów niezgodnych z prawem;
 - b) naruszenie przez Klienta postanowień wcześniejszych umów z Bankiem;
 - c) brak możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.²
3. Klient ma prawo odstąpić od umowy o kartę bez podania przyczyny w terminie 21 dni od dnia jej zawarcia, składając Bankowi oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Odstąpienie nie wpływa na umowę rachunku.

§ 5.

1. Bank zobowiązuje się do:
 - 1) zapewnienia Użytkownikowi możliwości zgłoszenia utraty, kradzieży lub nieuprawnionego użycia karty przez całą dobę;
 - 2) zablokowania karty niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia;
 - 3) zapewnienia, aby indywidualne dane uwierzytelniające nie były dostępne osobom innym niż Użytkownik;
 - 4) powstrzymania się od wysyłania niezamówionych kart, chyba że wydawana karta zastępuje kartę dotychczasową;
 - 5) udostępniania Użytkownikowi, na jego żądanie, dokumentacji dotyczącej transakcji kartowej przez okres 5 lat od jej wykonania;
 - 6) stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do ryzyka, w tym mechanizmów monitorowania i silnego uwierzytelniania.
2. Bank ponosi ryzyko związane z wysłaniem do Użytkownika karty lub środków umożliwiających jej użycie, w szczególności PIN-u. Jeżeli przesyłka z kartą lub PIN-em nie dotrze do adresata, a Użytkownik niezwłocznie zawiadomi o tym Bank, Bank anuluje taką kartę i wyda nową bez pobierania opłat.
3. Bank powiadamia Klientów o aktualnych zagrożeniach związanych z użyciem kart, w tym o nowych metodach oszustw, za pomocą komunikatów w bankowości elektronicznej i na stronie <https://bank.example>.

§ 6.

1. Bank udostępnia klientom indywidualnym następujące rodzaje kart debetowych, różniące się zakresem funkcji, formą i okresem ważności:
 - 1) karta fizyczna — karta plastikowa z układem elektronicznym (chipem), paskiem magnetycznym i funkcją zbliżeniową;
 - 2) karta wirtualna — karta bez postaci fizycznej, której dane są dostępne

2) Zakres stosowanych środków określa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644); Bank może poprosić o dodatkowych dokumentów lub informacji.

w bankowości elektronicznej i która służy wyłącznie do płatności na odległość oraz płatności mobilnych;

- 3) karta dla osoby niepełnoletniej — karta o obniżonych limitach, wydawana na zasadach opisanych w Regulaminie.
2. Do jednego rachunku płatniczego można wydać więcej niż jedną kartę, w tym kartę fizyczną i kartę wirtualną. Liczbę kart wydanych do jednego rachunku ustala Bank w umowie o kartę; wydanie karty wirtualnej nie zmienia limitów karty fizycznej, jeżeli Użytkownik nie postanowi inaczej.
3. Każda karta posiada odrębny numer, datę ważności, kod zabezpieczający i PIN. Zastrzeżenie, zablokowanie albo wygaśnięcie jednej karty nie powoduje samoistnie zastrzeżenia, zablokowania lub wygaśnięcia pozostałych kart wydanych do rachunku, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

§ 7.

1. Posiadacz i Użytkownik mają obowiązek niezwłocznie informować Bank o zmianie danych podanych we wniosku o kartę, w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz danych dokumentu tożsamości.
2. Zmianę danych można zgłosić:
 - 1) w bankowości elektronicznej — w zakresie danych kontaktowych;
 - 2) w placówce Banku — po okazaniu dokumentu tożsamości, w zakresie wszystkich danych;
 - 3) na Infolinii pod numerem 800 000 001 — w zakresie danych kontaktowych, po pozytywnym uwierzytelnieniu.
3. Bank wysyła korespondencję na ostatni adres wskazany przez Klienta. Pismo wysłane na ten adres uważa się za doręczone po upływie 10 dni od dnia jego nadania, jeżeli przesyłka nie została podjęta. Koszty wynikające z braku aktualizacji danych, w tym koszty ponownego wysłania karty, ponosi Posiadacz.
4. Zmiana nazwiska Użytkownika wymaga wydania nowej karty; karta z nowymi danymi jest wydawana na zasadach duplikatu, z zachowaniem dotychczasowych limitów, chyba że przepisy lub Regulamin stanowią inaczej.

§ 8.

1. Karta umożliwia dysponowanie wyłącznie środkami dostępnymi na rachunku, czyli saldem rachunku pomniejszonym o blokady środków z tytułu autoryzowanych, a jeszcze nierozliczonych transakcji kartowych, o zajęcia i inne ograniczenia w dysponowaniu środkami oraz o niezapłacone opłaty i prowizje wymagalne w dniu transakcji.
2. Jeżeli w wyniku rozliczenia transakcji saldo rachunku zostanie przekroczone, w szczególności z powodu zmiany kursu waluty między autoryzacją a rozliczeniem albo z powodu rozliczenia transakcji, której akceptant nie przekazał do rozliczenia w terminie, powstaje zadłużenie przeterminowane. Posiadacz jest obowiązany spłacić je niezwłocznie, a Bank:
 - 1) nalicza od niego odsetki za opóźnienie w wysokości 17% w stosunku rocznym;
 - 2) może wstrzymać możliwość wykonywania dalszych transakcji kartą do czasu spłaty zadłużenia;
 - 3) może pobrać opłatę za wezwanie do zapłaty w wysokości 20,00 zł.
3. Posiadacz sprawdza dostępne środki oraz zablokowane kwoty w bankowości elektronicznej, w bankomacie lub na Infolinii. Bank zwalnia blokadę środków po rozliczeniu transakcji albo po upływie okresu wskazanego w Regulaminie, jeżeli akceptant nie przekazał transakcji do rozliczenia.

§ 9.

1. Bank informuje Użytkownika o wykonanych transakcjach kartą i zmianach dotyczących karty za pomocą komunikatów w aplikacji mobilnej (powiadomienia push). Usługa ta jest wolna od opłat w kwocie 0,50 zł, jeżeli Użytkownik korzysta z aplikacji mobilnej i wyraził zgodę na odbiór powiadomień.
2. Na wniosek Posiadacza Bank może przysyłać powiadomienia o transakcjach także w formie wiadomości tekstowych SMS; w takim przypadku obowiązują opłaty określone w umowie rachunku, w kwocie 3,00 zł za wiadomość. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za aktualność numeru telefonu wskazanego Bankowi.
3. Brak powiadomienia nie zwalnia Użytkownika

z obowiązku regularnego sprawdzania historii rachunku. Bank nie odpowiada za niedoręczenie powiadomienia spowodowane brakiem zasięgu, wyłączeniem urządzenia, zablokowaniem powiadomień w ustawieniach lub zmianą numeru telefonu, o której Bank nie został poinformowany.³

Rozdział 2

Wydanie i aktywacja karty

§ 10.

1. Bank wydaje kartę w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy o kartę i przekazuje ją Użytkownikowi w placówce albo udostępnia w formie wirtualnej w bankowości elektronicznej. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wydania karty na prośbę Klienta z indywidualnym projektem graficznym.
2. Przesyłka z kartą jest wysyłana na ostatni adres korespondencyjny zgłoszony Bankowi. Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Bank, jeżeli przesyłka nie dotarła w terminie 10 dni od dnia jej wysłania lub została doręczona w stanie wskazującym na naruszenie opakowania.
3. PIN do karty jest ustalany przez Użytkownika w bankowości elektronicznej, w bankomacie lub na Infolinii albo — jeżeli Klient wybrał taką opcję — przesyłany w odrębnej przesyłce w terminie 7 dni od wysłania karty. Bank nie przechowuje PIN-u ustalonego przez Użytkownika.
4. Wydanie karty w trybie pilnym, w tym wydanie karty zastępczej w ciągu kilku dni roboczych, podlega opłacie wskazanej w Bank Przykładowy S.A. — Taryfa opłat i prowizji za karty płatnicze.⁴ Bank informuje Klienta o możliwości skorzystania z tego trybu przy składaniu wniosku.

§ 11.

1. Karta jest przekazywana jako nieaktywna. Użytkownik aktywuje ją przed pierwszym użyciem, w jeden z następujących sposobów:
 - 1) w bankowości elektronicznej, po podaniu numeru karty i potwierdzeniu dyspozycji;
 - 2) na Infolinii, po pozytywnym zweryfikowaniu

tożsamości;

- 3) poprzez wykonanie pierwszej transakcji z użyciem układu elektronicznego karty (chipa) wraz z wprowadzeniem PIN-u, w bankomacie lub terminalu.
2. Aktywacji należy dokonać w terminie 60 dni od dnia wydania karty. Po upływie tego terminu Bank ma prawo zablokować nieaktywowaną kartę i — po ponownym wniosku Klienta — wydać nową, bez pobierania opłaty za wydanie.
3. Użytkownik niezwłocznie po otrzymaniu fizycznej karty umieszcza na niej swój podpis w miejscu do tego przeznaczonym, o ile karta posiada pasek podpisu. Brak podpisu nie wpływa na możliwości wykonywania transakcji, jednakże akceptant może odmówić przyjęcia płatności kartą niepodpisaną.
4. Do czasu aktywacji nie można zrealizować transakcji kartą. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki zwłoki w aktywacji, jeżeli wynika ona z okoliczności, za które odpowiada Klient.

§ 12.

1. Jeżeli Posiadacz wybrał odbiór karty w placówce, Bank powiadamia go o gotowości karty do odbioru wiadomością w bankowości elektronicznej lub SMS-em. Karta jest przechowywana w placówce przez 60 dni od dnia powiadomienia, po upływie którego jest niszczona.
2. Przy odbiorze karty pracownik Banku weryfikuje tożsamość Użytkownika na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Karta nie jest wydawana osobie trzeciej, nawet jeśli posiada ona pełnomocnictwo do rachunku, chyba że pełnomocnictwo wyraźnie upoważnia do odbioru karty, a Użytkownikiem jest sam pełnomocnik.
3. Użytkownik potwierdza odbiór karty własnoręcznym podpisem na dokumencie przekazania albo w formie elektronicznej na urządzeniu w placówce. W momencie odbioru Użytkownik może ustalić PIN, a pracownik Banku nie ma wglądu w jego treść. Karta wydana w placówce może być aktywowana na miejscu.
4. Niedostarczenie karty w sposób wskazany we wniosku z przyczyn niezależnych od Banku,

3) Zasady przekazywania Klientowi informacji o transakcjach płatniczych określa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30); Bank udostępnia je także w wyciągu z rachunku.

4) Aktualna wysokość opłaty za wydanie karty w trybie pilnym wynosi 70,00 zł.

w szczególności z powodu niepodjęcia przesyłki przez Użytkownika, nie rodzi odpowiedzialności Banku. Ponowne wysłanie karty podlega opłacie według Taryfy.

§ 13.

1. Bank wydaje kartę zastępczą (duplikat), jeżeli karta została zastrzeżona, zniszczona, uszkodzona, nie działa prawidłowo lub nie została doręczona. Wniosek o kartę zastępczą można złożyć na Infolinii, w bankowości elektronicznej oraz w placówce.
2. Za wydanie karty zastępczej Bank pobiera opłatę w wysokości 30,00 zł, z wyjątkiem przypadków, gdy:
 - 1) karta jest uszkodzona wskutek wady materiałowej lub produkcyjnej;
 - 2) karta nie została doręczona z przyczyn leżących po stronie Banku lub operatora pocztowego;
 - 3) Bank zmienił numery kart w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych, za które nie odpowiada Użytkownik.
3. Karta zastępcza ma nowy numer i nową datę ważności, a PIN może zostać ustalony na nowo. Limity ustawione dla poprzedniej karty zostają przeniesione na kartę zastępczą, o ile Użytkownik nie zażąda ich zmiany. Karta uszkodzona powinna zostać zniszczona przez Użytkownika albo zwrócona Bankowi.

§ 14.

1. Kartę wirtualną Użytkownik może zamówić w bankowości elektronicznej. Dane karty — numer, datę ważności i kod zabezpieczający — Bank ujawnia bezpośrednio po jej wydaniu, po wykonaniu silnego uwierzytelniania. Karta wirtualna nie wymaga aktywacji i może być użyta od chwili jej wydania.
2. Karta wirtualna służy wyłącznie do transakcji na odległość oraz do płatności mobilnych, a także do płatności w terminalu po zarejestrowaniu w portfelu mobilnym. Nie można nią wypłacać gotówki w bankomacie.
3. Użytkownik może ustalić dla karty wirtualnej własne limity, nie wyższe jednak niż 10 000,00 zł dziennie. Użytkownik zwraca szczególną uwagę, by dane karty nie były zapisywane na urządzeniach publicznych ani w serwisach, których wiarygodności nie zweryfikował.

4. W razie podejrzenia, że dane karty wirtualnej zostały ujawnione, Użytkownik niezwłocznie zastrzega kartę. Bank wydaje wówczas nową kartę wirtualną z nowymi danymi, bez pobierania opłaty, jeżeli zastrzeżenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Użytkownika.

§ 15.

1. Aby skorzystać z karty wirtualnej lub zarejestrować kartę w portfelu mobilnym, Użytkownik powinien korzystać z aktualnej wersji aplikacji mobilnej Banku. Bank określa minimalne wymagania techniczne dla urządzeń i systemów operacyjnych, publikując je na stronie <https://bank.example>.
2. Dane karty wyświetlane w aplikacji mobilnej są dostępne po podaniu kodu dostępu do aplikacji lub zastosowaniu cechy biometrycznej. Użytkownik nie wykonuje zrzutów ekranu ani kopii tych danych w sposób umożliwiający ich odczytanie przez inne osoby i aplikacje.
3. Bank ma prawo czasowo wstrzymać wyświetlanie danych kart w aplikacji, jeżeli wykryje zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia lub aplikacji. Wstrzymanie nie jest zastrzeżeniem karty.
4. W razie awarii aplikacji mobilnej lub zmiany wymagań technicznych Użytkownik ma możliwość uzyskania danych karty w placówce lub na Infolinii po uwierzytelnieniu, bez dodatkowej opłaty.

§ 16.

1. Bank może wydać kartę z indywidualnym wzorem graficznym wybranym przez Posiadacza z katalogu dostępnego w bankowości elektronicznej. Niedopuszczalne jest umieszczanie na karcie własnych zdjęć, znaków towarowych osób trzecich, symboli, treści obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich.
2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykorzystania wybranego wzoru, jeżeli jego wykorzystanie jest niemożliwe z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. W takim przypadku Bank proponuje wydanie karty ze wzorem standardowym.
3. Wydanie karty z indywidualnym wzorem graficznym nie wiąże się z zmiany zasad jej funkcjonowania; karta jest nadal własnością Banku. Termin wydania takiej karty może zostać

wydłużony ponad termin wskazany w § 10, o czas potrzebny do jej wykonania.

4. Użytkownik ma prawo do zachowania ten sam wzór graficzny w przypadku wznowienia karty, o ile ten wzór jest nadal dostępny w ofercie Banku.

Rozdział 3

Użytkownik karty

§ 17.

1. Kartę wydaje się Posiadaczowi rachunku albo — na jego wniosek — innej osobie fizycznej, która ukończyła 13 lat i której Posiadacz udzielił upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku w zakresie transakcji kartą (Użytkownik). Wydanie karty osobie, która nie ukończyła 18 lat, wymaga zgody przedstawiciela ustawowego.
2. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za transakcje wykonane kartą Użytkownika na tych samych zasadach, co za transakcje własne. Użytkownik nie ma prawa do:
 - 1) zmiany umowy rachunku lub umowy o kartę;
 - 2) zamknięcia rachunku oraz wypowiedzenia umowy o kartę;
 - 3) ustanawiania innych pełnomocnictw do rachunku;
 - 4) zmiany danych Posiadacza w systemach Banku.
3. Posiadacz ma prawo w każdym czasie odwołać upoważnienie Użytkownika, składając Bankowi dyspozycję w placówce, w bankowości elektronicznej lub telefonicznie. Karta Użytkownika zostaje wtedy zablokowana nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia dyspozycji.
4. Użytkownik powinien stosować się do Regulaminu. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika uznaje się za naruszenie przez Posiadacza.

§ 18.

1. Użytkownik ma obowiązek używać karty zgodnie z Regulaminem oraz zachować wszelkie środki ostrożności służące ochronie karty i indywidualnych danych uwierzytelniających. W szczególności

Użytkownik:

- 1) nie udostępnia karty ani jej numeru, daty ważności i kodu zabezpieczającego osobom trzecim, z wyjątkiem akceptanta w zakresie niezbędnym do wykonania transakcji;
- 2) nie zapisuje PIN-u w postaci umożliwiającej jego odczytanie przez inne osoby, w szczególności na karcie lub na przedmiotach przechowywanych razem z nią;
- 3) nie ujawnia PIN-u, haseł jednorazowych ani kodów z aplikacji mobilnej nikomu, w tym osobom podającym się za pracowników Banku;
- 4) zabezpiecza urządzenia mobilne i komputery, z których korzysta w związku z kartą, w szczególności:
 - a) stosuje aktualne oprogramowanie oraz ochronę przed złośliwym kodem;
 - b) nie instaluje aplikacji pochodzących z nieznanymi źródeł;
 - c) blokuje urządzenie hasłem, kodem lub cechą biometryczną.
2. Użytkownik niezwłocznie sprawdza historię transakcji oraz powiadomienia przesyłane przez Bank, w szczególności komunikaty dotyczące transakcji kartowych, oraz reaguje na każdą nieprawidłową operację zgodnie z postanowieniami Regulaminu o zgłaszaniu transakcji nieautoryzowanych.
3. Karta jest własnością Banku i na jego żądanie powinna zostać zwrócona albo zniszczona poprzez przecięcie układu elektronicznego i paska magnetycznego, w szczególności po wygaśnięciu umowy o kartę.

§ 19.

1. Do rachunku Posiadacza może zostać wydanych kilka kart różnym Użytkownikom. Każdy z nich używa własnej karty, a transakcje ze wszystkich kart obciążają ten sam rachunek. Dostępne środki i limity są współdzielone, chyba że Posiadacz ustalił dla poszczególnych kart odrębne limity.
2. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za działania wszystkich Użytkowników. Posiadacz zapewnia, że każdy Użytkownik zapoznał się z Regulaminem przed pierwszym użyciem karty, a Bank może zażądać potwierdzenia tego faktu.
3. Użytkownik niebędący Posiadaczem może:

- 1) sprawdzać historię transakcji wykonanych swoją kartą;
- 2) zastrzegać swoją kartę oraz czasowo ją blokować;
- 3) zmieniać PIN i limity swojej karty w granicach ustalonych przez Posiadacza;
- 4) składać reklamacje dotyczące transakcji własną kartą, o ile Posiadacz nie zastrzegł sobie wyłączności w tym zakresie, przy czym:
 - a) odpowiedź na reklamację Bank przekazuje Posiadaczowi;
 - b) Użytkownik może otrzymać kopię odpowiedzi na swój wniosek.

§ 20.

1. Pełnomocnik Posiadacza do rachunku może otrzymać kartę, jeżeli pełnomocnictwo przewiduje taki zakres umocowania i zostało złożone w formie przewidzianej w umowie rachunku. Wydanie karty pełnomocnikowi wymaga jego wniosku oraz potwierdzenia zgody Posiadacza.
2. Karta wydana pełnomocnikowi nie wygasa z chwilą wygaśnięcia pełnomocnictwa, jeżeli Bank nie został o tym zawiadomiony; Posiadacz powinien niezwłocznie zawiadomić Bank o odwołaniu pełnomocnictwa i zwrócić kartę lub zażądać jej zablokowania.
3. Pełnomocnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. Posiadacz odpowiada za transakcje wykonane przez pełnomocnika kartą do chwili, w której Bank zablokował kartę wskutek otrzymania zawiadomienia o wygaśnięciu pełnomocnictwa.

§ 21.

1. Użytkownik ma prawo zmienić PIN w bankomacie Banku, bankowości elektronicznej lub w placówce. Zmiana PIN-u w bankomacie innego operatora bywa możliwa wyłącznie, jeżeli ten operator udostępnia taką funkcję. Za zmianę PIN-u Bank pobiera opłatę w wysokości 6,00 zł, o ile nie dokonano jej w bankowości elektronicznej.
2. Nowy PIN nie powinien składać się z prostych kombinacji, w szczególności z kolejnych lub powtarzających się cyfr, daty urodzenia Użytkownika albo numeru telefonu. Bank może nie zaakceptować PIN, który nie spełnia tych

wymagań.

3. Użytkownik, który zapomniał PIN-u, może ustalić nowy PIN w bankowości elektronicznej po silnym uwierzytelnieniu lub zażądać przesłania nowego PIN-u pocztą. Bank nie ma technicznej możliwości odczytania ani przypomnienia PIN-u ustalonego przez Użytkownika.
4. trzykrotne wprowadzenie błędnego PIN-u w bankomacie lub terminalu powoduje czasowe zablokowanie możliwości jego użycia. Odblokowanie następuje automatycznie po upływie doby albo wcześniej na dyspozycję Użytkownika, po pozytywnym uwierzytelnieniu; zablokowanie PIN-u nie jest zastrzeżeniem karty.

§ 22.

1. Kartę dla osoby niepełnoletniej, która ukończyła 13 lat, wydaje się za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, wyrażoną na wniosku o kartę albo w formie wskazanej przez Bank. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych i działa w zakresie udzielonej zgody.
2. Dla karty osoby niepełnoletniej Bank ustala limity niższe niż dla pełnoletnich Użytkowników. Przedstawiciel ustawowy ma prawo je zmienić w granicach dopuszczonych przez Bank, a także:
 - 1) zablokować kartę lub funkcję płatności internetowych;
 - 2) wyłączyć możliwość wypłaty gotówki;
 - 3) ograniczyć transakcje do określonych kategorii akceptantów, o ile Bank udostępnia taką funkcję.
3. Przedstawiciel ustawowy odpowiada wobec Banku za transakcje wykonane kartą osoby niepełnoletniej w granicach przysługujących mu praw i obowiązków. Środki na rachunku osoby niepełnoletniej nie mogą być wykorzystane do transakcji, które wymagają zgody przedstawiciela ustawowego, a nie została ona udzielona.
4. Z chwilą ukończenia przez Użytkownika 18 lat Bank informuje go o zmianie warunków obsługi karty i — na jego wniosek — przywraca standardowe limity. Zgoda przedstawiciela ustawowego wygasa z dniem uzyskania pełnoletności.

§ 23.

1. W razie śmierci Posiadacza Bank blokuje kartę z chwilą uzyskania wiarygodnej informacji o zdarzeniu. Transakcje autoryzowane przed śmiercią Posiadacza, a rozliczone po niej, mogą obciążać rachunek, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Użytkownik, który nie jest Posiadaczem, nie jest już uprawniony do prawo używania karty z chwilą śmierci Posiadacza; osoba, w której posiadaniu znajduje się karta, jest obowiązana zwrócić ją Bankowi albo zniszczyć.
3. W razie śmierci Użytkownika niebędącego Posiadaczem umowa o kartę wygasa w odniesieniu do tej karty z dniem otrzymania przez Bank informacji o śmierci, a pozostałe karty wydane do rachunku są obsługiwane bez zmian.

zażąda rozliczenia. Rozliczenie transakcji następuje nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Bank jej zapisu od

Rozdział 4

Transakcje i limity

§ 24.

1. Kartą można dokonywać następujących rodzajów transakcji, w kraju i za granicą, w punktach oznaczonych znakiem organizacji płatniczej wskazanej na karcie:
 - 1) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych, w tym u akceptantów internetowych;
 - 2) wypłat gotówki w bankomatach oraz w innych punktach akceptujących karty, jeżeli oferują taką usługę;
 - 3) wpłat gotówki we wpłatomatach Banku, do wysokości określonej w § 25;
 - 4) zleceń płatniczych w usłudze płatności cyklicznych, jeżeli Użytkownik wyraził na nie zgodę.
2. Bank realizuje transakcję kartą, jeżeli jej autoryzacja nastąpiła zgodnie z Regulaminem, na rachunku są dostępne środki wystarczające do pokrycia kwoty transakcji i należnych opłat, a limity nie zostały przekroczone.
3. Po autoryzacji transakcji Bank dokonuje blokady środków na rachunku w kwocie transakcji. Blokada jest utrzymywana do czasu rozliczenia transakcji, jednak nie dłużej niż przez 7 dni, chyba że akceptant wcześniej

organizacji płatniczej.⁵

4. W niektórych typach transakcji (w szczególności przy rezerwacji hotelowej, wynajmie pojazdu lub opłacie na stacji paliw) akceptant może wystąpić o blokadę kwoty wyższej niż ostateczna wartość transakcji; różnica jest zwalniana po rozliczeniu.

§ 25.

1. Transakcje kartą podlegają dziennym limitom kwotowym. Limity ustawione przez Bank w dniu wydania karty wynoszą:

Rodzaj transakcji	Limit dzienny
Transakcje gotówkowe	5 000,00 zł
Transakcje bezgotówkowe	15 000,00 zł
Transakcje internetowe	10 000,00 zł
Wpłaty we wpłatomatach	10 000,00 zł

2. Użytkownik ma możliwość zmiany limitu w bankowości elektronicznej lub w placówce, w granicach od 100,00 zł do 20 000,00 zł. Zmiana limitu na wyższy jest wprowadzana po dodatkowym uwierzytelnieniu i może wymagać oceny ryzyka przez Bank.⁶
3. Bank może czasowo obniżyć limity, jeżeli wymaga tego względami bezpieczeństwa, a także w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia karty. O obniżeniu limitów Bank powiadamia Klienta niezwłocznie po jego dokonaniu, o ile nie stoi temu na przeszkodzie względ na bezpieczeństwo. Opłaty związane z transakcjami określa Bank Przykładowy S.A. — Taryfa opłat i prowizji za karty płatnicze.

§ 26.

1. Zwrot środków za towar lub usługę zakupioną kartą jest dokonywany przez akceptanta na rachunek, do którego wydano kartę. Bank uznaje rachunek kwotą zwrotu w dniu otrzymania zapisu od organizacji płatniczej, nie później jednak niż do końca dnia roboczego po jego otrzymaniu.
2. Jeżeli transakcja została dokonana w walucie obcej, a zwrot następuje po zmianie kursu,

kwota zwrotu w złotych może różnić się od pierwotnie obciążonej kwoty. Różnice kursowe nie podlegają zwrotowi, chyba że wynikają z błędu Banku.

3. Do czasu otrzymania przez Bank zwrotu od akceptanta Użytkownik nie może żądać od Banku uznania rachunku. Bank nie ma wpływu na termin zwrotu dokonywanego przez akceptanta; zwykle akceptant zwraca środki w terminie od 3 dni do kilkunastu dni.
4. Anulowanie autoryzowanej transakcji, która nie została jeszcze rozliczona, powoduje zwolnienie blokady środków po otrzymaniu przez Bank odpowiedniego komunikatu od akceptanta; do tego czasu środki pozostają zablokowane przez okres wskazany w Regulaminie.

§ 27.

1. Wypłaty gotówki w bankomatach są dokonywane w kwocie nieprzekraczającej limitu dziennego karty i salda dostępnego na rachunku, w nominałach, które oferuje dany bankomat. Przed wykonaniem wypłaty bankomat może wyświetlić informację o opłacie operatora, którą należy zaakceptować, aby kontynuować transakcję.
2. Jeżeli bankomat nie wydał gotówki lub wydał ją w kwocie niższej niż wskazana, Użytkownik zgłasza ten fakt Bankowi, wskazując numer bankomatu, datę, godzinę i wysokość transakcji. Bank wyjaśnia sprawę z operatorem bankomatu, a w razie potwierdzenia nieprawidłowości zwraca środki na rachunek.
3. Jeżeli Użytkownik nie odbierze gotówki lub karty w czasie wskazanym przez bankomat, urządzenie może pobrać je z powrotem. Gotówka zostaje wtedy zwrócona na rachunek, a karta jest przechowywana w bankomacie. Użytkownik niezwłocznie kontaktuje się z Bankiem w celu odebrania lub wydania nowej karty.
4. Wypłata gotówki w bankomacie innego operatora, a w szczególności za granicą, podlega opłatom wskazanym w Bank Przykładowy S.A. — Taryfa opłat i prowizji za karty płatnicze; w przypadku bankomatów należących do operatora krajowego opłata wynosi 6,00 zł.

5) Terminy liczone są w dniach roboczych, chyba że Regulamin stanowi inaczej; nie zawierają one czasu potrzebnego akceptantowi na przekazanie transakcji do rozliczenia.

6) Limity zdefiniowane przez Użytkownika nie mogą przekraczać kwot wskazanych w tabeli, chyba że Bank zaakceptuje to w odrębnym trybie.

§ 28.

1. Bank ma prawo zmienić domyślne limity transakcji kartowych, w szczególności z następujących przyczyn:
 - 1) zmiany przepisów prawa lub zaleceń organów nadzoru dotyczących bezpieczeństwa płatności;
 - 2) zmiany poziomu ryzyka nadużyć związanych z danym rodzajem transakcji;
 - 3) zmiany zasad organizacji płatniczej;
 - 4) zmiany oferty Banku w zakresie kart.
2. O zmianie domyślnych limitów Bank informuje Posiadacza w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu. Zmiana limitów ustawionych indywidualnie przez Użytkownika wymaga jego zgody, chyba że wynika z okoliczności związanych z bezpieczeństwem.
3. Z dniem 1 sierpnia 2026 r. limit dzienny transakcji zbliżeniowych bez PIN-u wynosi 100,00 zł, a limit dzienny transakcji bezgotówkowych — 15 000,00 zł.

§ 29.

1. Wpłaty gotówki na rachunek dokonywane za pomocą karty we wpłatomatach Banku są księgowane natychmiast po potwierdzeniu przez urządzenie liczby i autentyczności banknotów. Jednorazowa wpłata nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł, a liczba banknotów — ograniczenia technicznego urządzenia.
2. Wpłatomat nie przyjmuje banknotów uszkodzonych, nieczytelnych, sfałszowanych, banknotów obcych walut oraz monet. Wpłatomat zatrzymuje banknoty, co do których istnieje podejrzenie sfałszowania, i przekazuje je właściwym organom zgodnie z przepisami.
3. W razie rozbieżności między kwotą wpłaty zarejestrowaną przez urządzenie a kwotą wskazaną przez Użytkownika, rozstrzyga protokół otwarcia wpłatomatu sporządzony przez komisję Banku; Użytkownik ma prawo zażądać wyjaśnienia na zasadach określonych w postanowieniach o reklamacjach.⁷
4. Za wpłatę gotówki we wpłatomacie Bank pobiera opłatę w wysokości 3,50 zł, chyba że Bank Przykładowy S.A. — Taryfa opłat i prowizji za karty płatnicze przewiduje dla danego rachunku stawkę niższą.

§ 30.

1. Przy płatnościach na stacjach paliw, w automatach samoobsługowych, na parkingach i w innych punktach, w których ostateczna kwota nie jest znana w chwili autoryzacji, akceptant może wystąpić o blokadę środków w kwocie maksymalnej przewidzianej dla danego urządzenia.
2. Po zakończeniu transakcji akceptant przekazuje do rozliczenia rzeczywistą kwotę; Bank zwalnia nadwyżkę blokady po otrzymaniu zapisu o rozliczeniu. Do czasu zwolnienia blokady Użytkownik nie może dysponować zablokowaną kwotą, nawet jeśli rzeczywista wartość zakupu była niższa.
3. Jeżeli rozliczenie transakcji nie nastąpi w terminie 7 dni, Bank zwalnia blokadę, a po późniejszym rozliczeniu obciąża rachunek rzeczywistą kwotą transakcji, także gdy w międzyczasie środki zostały wykorzystane do innych celów. W takim przypadku obowiązują zasady dotyczące zadłużenia przeterminowanego.
4. Zakup w urządzeniu samoobsługowym kartą wirtualną lub urządzeniem mobilnym podlega tym samym zasadom, o ile urządzenie obsługuje płatności zbliżeniowe.

§ 31.

1. Bank informuje o wykonanych transakcjach kartowych w historii rachunku w bankowości elektronicznej oraz w wyciągu z rachunku. Dla każdej transakcji podawane są co najmniej:
 - 1) data wykonania transakcji i data jej księgowania;
 - 2) kwota i waluta transakcji;
 - 3) nazwa akceptanta lub operatora bankomatu oraz miejsce transakcji;
 - 4) numer karty w formie zamaskowanej;
 - 5) opłaty i prowizje związane z transakcją oraz kurs waluty obcej, jeżeli został zastosowany.
2. Wyciąg z rachunku jest udostępniany bezpłatnie w formie elektronicznej na trwałym nośniku. Na wniosek Posiadacza Bank wysyła wyciąg papierowy, pobierając opłatę 12,00 zł za każdy wyciąg.
3. Posiadacz sprawdza zgodność wykazanych transakcji ze swoimi dyspozycjami i niezwłocznie zgłasza Bankowi stwierdzone

⁷) Protokół jest sporządzany w obecności co najmniej dwóch pracowników Banku; Użytkownikowi przysługuje wgląd w jego treść.

rozbieżności. Brak zgłoszenia w terminie wskazanym w Regulaminie skutkuje wygaśnięciem roszczeń Posiadacza z tytułu nieautoryzowanych lub nienależycie wykonanych transakcji, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

Rozdział 5

Autoryzacja i silne uwierzytelnianie

§ 32.

1. Transakcja kartą jest autoryzowana, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na jej wykonanie w sposób właściwy dla danego rodzaju transakcji. Zgoda może zostać wyrażona przez:
 - 1) włożenie karty do czytnika i wprowadzenie PIN-u;
 - 2) zbliżenie karty lub urządzenia mobilnego do czytnika, z potwierdzeniem PIN-em albo bez niego, w granicach określonych w Regulaminie;
 - 3) podanie numeru karty, daty ważności i kodu zabezpieczającego oraz potwierdzenie transakcji w aplikacji mobilnej albo kodem jednorazowym;
 - 4) złożenie podpisu na potwierdzeniu transakcji, jeżeli akceptant stosuje taką formę;
 - 5) wyrażenie zgody na cykliczne obciążanie karty, które dotyczy wielu transakcji.
2. Z chwilą autoryzacji Użytkownik traci możliwość jej odwołania. Wyjątkiem są transakcje, których moment wykonania jest odroczony lub które mają charakter cykliczny; zgodę na nie można odwołać najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień obciążenia, kontaktując się z akceptantem oraz Bankiem.⁸
3. Bank może odmówić wykonania transakcji, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, brakiem środków, przekroczeniem limitu, zablokowaniem karty albo gdy transakcja jest sprzeczna z przepisami prawa. Informację o odmowie i, o ile to możliwe, o jej przyczynie Użytkownik uzyskuje na terminalu, w bankowości elektronicznej lub na Infolinii.

§ 33.

1. Bank stosuje silne uwierzytelnianie Użytkownika, gdy zlecenie płatnicze jest składane przez Internet, a także w innych przypadkach, w których wymagają tego przepisy prawa.⁹ Silne uwierzytelnianie polega na potwierdzeniu transakcji co najmniej dwoma niezależnymi elementami, spośród:
 - 1) wiedzy, np. PIN lub hasło do bankowości elektronicznej;
 - 2) posiadania, np. urządzenie mobilne z zarejestrowaną aplikacją Banku lub karta;
 - 3) cechy użytkownika, np. odcisk palca lub obraz twarzy, o ile urządzenie obsługuje takie rozwiązanie.
2. Bank ma prawo nie stosować silnego uwierzytelniania w przypadkach dopuszczonych przepisami, w szczególności przy transakcjach zbliżeniowych o niskiej wartości, płatnościach cyklicznych o stałej kwocie, płatnościach na rzecz akceptantów umieszczonych przez Użytkownika na liście zaufanych odbiorców oraz transakcjach uznanych przez Bank za niskiego ryzyka.
3. Użytkownik powinien autoryzować w aplikacji mobilnej wyłącznie te transakcje, które sam zainicjował, po sprawdzeniu danych akceptanta i kwoty przedstawionej w komunikacie. Zatwierdzenie transakcji, której Użytkownik nie zainicjował, może prowadzić do obciążenia rachunku bez możliwości jej zakwestionowania jako nieautoryzowanej, jeżeli doszło do tego na skutek rażącego niedbalstwa Użytkownika.
4. Jeżeli zarejestrowano trzykrotne wprowadzenie błędnego PIN-u lub kodu jednorazowego zostało zarejestrowane, Bank zawiesza możliwość użycia danego elementu uwierzytelniającego. Odblokowania Użytkownik dokonuje w bankowości elektronicznej, na Infolinii lub w placówce, po prawidłowym potwierdzeniu tożsamości.

§ 34.

1. W celu ograniczenia ryzyka nadużyć w płatnościach na odległość Użytkownik powinien przestrzegać następujących zasad:
 - 1) korzystać wyłącznie ze stron zabezpieczonych szyfrowanym połączeniem

8) Zasady odwoływania zgody na transakcje cykliczne wynikają także z umowy zawartej z akceptantem; Bank nie jest stroną tej umowy.

9) Szczegółowe warunki stosowania silnego uwierzytelniania, w tym przypadki wyłączeń, określają przepisy prawa wskazane w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30) oraz akty wydane na ich podstawie.

- i nie otwierać odnośników z podejrzanych wiadomości;
 - 2) nie zapisywać danych karty w przeglądarce na urządzeniach współdzielonych z innymi osobami;
 - 3) nie podawać danych karty ani kodów jednorazowych osobom, które skontaktowały się z nim z własnej inicjatywy;
 - 4) w przypadku płatności w serwisach, z którymi Użytkownik nie ma doświadczenia, korzystać z karty wirtualnej o ograniczonym limicie.
2. Bank może odmówić autoryzacji transakcji internetowej w przypadku, gdy akceptant nie obsługuje mechanizmów silnego uwierzytelniania, a transakcja nie kwalifikuje się do wyłączenia z tego wymogu. Odmowa nie stanowi niewykonania usługi przez Bank.
 3. Na wniosek Użytkownika Bank wyłącza możliwość dokonywania transakcji bez fizycznej obecności karty, w tym płatności internetowych i telefonicznych. Włączenie tej funkcji wymaga silnego uwierzytelnienia i jest skuteczne od chwili potwierdzenia dyspozycji.
 4. Użytkownik nie powinien korzystać z publicznie dostępnych sieci bezprzewodowych bez dodatkowych zabezpieczeń podczas płatności kartą; ryzyko z tytułu wykonania transakcji w ten sposób ponosi w granicach określonych w Regulaminie.

§ 35.

1. Użytkownik może dodać akceptanta do listy zaufanych odbiorców w bankowości elektronicznej, po potwierdzeniu dyspozycji silnym uwierzytelnianiem. Transakcje na rzecz tak wskazanych akceptantów mogą być autoryzowane bez dodatkowego potwierdzenia, o ile Bank nie stwierdzi podwyższonego ryzyka.
2. Bank może nie uwzględnić wskazania akceptanta, jeżeli ma wątpliwości co do jego wiarygodności lub jeżeli akceptant został wskazany jako podejrzany w danych posiadanych przez Bank. Usunięcie akceptanta z listy następuje niezwłocznie po złożeniu dyspozycji.
3. Użytkownik ponosi ryzyko transakcji realizowanych na rzecz akceptantów z listy zaufanych odbiorców, o ile Bank dochował należytej staranności; nie dotyczy to transakcji,

w których akceptant został przejęty przez osoby trzecie, o czym Bank powziął wiadomość i nie powstrzymał się od autoryzacji.

4. Dodanie akceptanta do listy zaufanych odbiorców nie zwalnia Użytkownika z obowiązku sprawdzania historii rachunku i zgłaszania transakcji nieautoryzowanych w terminie 13 miesięcy.

§ 36.

1. Bank stosuje systemy monitorowania transakcji kartowych, które w czasie rzeczywistym oceniają ryzyko nadużycia. Ocena uwzględnia w szczególności kwotę i miejsce transakcji, rodzaj akceptanta, dotychczasowe zwyczaje Użytkownika oraz informacje o znanych metodach oszustw.
2. Jeżeli transakcja zostanie uznana za podejrzaną, Bank ma prawo:
 - 1) odrzucić transakcję i przesłać do Użytkownika powiadomienie z prośbą o potwierdzenie;
 - 2) skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie, nigdy nie żądając podania PIN-u, haseł ani kodów jednorazowych;
 - 3) czasowo zablokować kartę do czasu wyjaśnienia sprawy.
3. Użytkownik, który otrzymał z Banku telefon lub wiadomość z prośbą o potwierdzenie transakcji, jest obowiązany zweryfikować prawdziwość kontaktu, kończąc rozmowę i dzwoniąc samodzielnie na numer Infolinii 800 000 001. Pracownik Banku nie prosi o przelewanie środków na „bezpieczne konto”, o instalację aplikacji zdalnego dostępu ani o podanie danych karty

w rozmowie telefonicznej.¹⁰

Rozdział 6

Płatności zbliżeniowe i mobilne

§ 37.

1. Karta jest standardowo wyposażona w funkcję zbliżeniową, która umożliwia płatność po zbliżeniu karty do czytnika terminala bez konieczności wkładania jej do czytnika. Funkcja ta zostaje włączona po pierwszej transakcji z użyciem chipa i PIN-u.
 2. Pojedyncza transakcja zbliżeniowa może zostać wykonana bez wprowadzania PIN-u do kwoty 100,00 zł. Bank wymaga potwierdzenia PIN-em, jeżeli:
 - 1) kwota transakcji przekracza wskazany próg;
 - 2) łączna kwota kolejnych transakcji zbliżeniowych bez PIN-u przekroczyła 300,00 zł;
 - 3) liczba kolejnych transakcji zbliżeniowych bez PIN-u wyniosła pięć;
 - 4) terminal nie obsługuje transakcji zbliżeniowych w trybie bez PIN-u, np. poza granicami kraju.
 3. Użytkownik może wyłączyć lub ponownie włączyć funkcję zbliżeniową w bankowości elektronicznej albo w placówce. Zmiana nie wymaga wymiany karty. Wyłączenie funkcji nie ma wpływu na możliwość wykonywania transakcji z użyciem chipa i PIN-u lub paska magnetycznego.
 4. Użytkownik przechowuje kartę w sposób ograniczający ryzyko niezamierzonego zbliżenia do czytnika. Bank nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zbliżeniowe, do których Użytkownik przyczynił się przez umyślne lub rażąco niedbałe udostępnienie karty.
2. Rejestracja karty wymaga potwierdzenia silnym uwierzytelnianiem. Podczas rejestracji dla karty tworzony jest odrębny identyfikator (token), który rzeczywisty numer karty nie jest przekazywany akceptantowi. Token jest powiązany z konkretnym urządzeniem; utrata urządzenia nie wymaga zastrzegania karty, jeżeli Użytkownik wyłączy token w bankowości

§ 38.

1. Użytkownik może zarejestrować kartę w portfelu mobilnym udostępnianym przez Bank lub przez dostawcę rozwiązania płatności mobilnych, współpracującego z Bankiem, i płacić za pomocą urządzenia mobilnego. Do jednego urządzenia można dodać karty w liczbie wskazanej w aplikacji, a do jednej karty — pięć urządzeń.

10) Zasady bezpiecznego korzystania z kart Bank publikuje także na stronie <https://bank.example> w zakładce poświęconej bezpieczeństwu.

elektronicznej lub zwróci się o to do Banku.¹¹

3. Dzienny limit płatności mobilnych wynosi 5 000,00 zł, o ile Użytkownik nie ustawił limitu niższego. Płatności mobilne podlegają także limitom karty, o których mowa w § 25; wykorzystanie limitu karty zmniejsza kwotę dostępną w płatnościach mobilnych i odwrotnie.
4. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć urządzenie mobilne kodem blokady lub cechą biometryczną oraz nie udostępniać urządzenia osobom trzecim. Jeżeli do zarejestrowania w urządzeniu dodano cechy biometryczne innej osoby, Użytkownik odpowiada za transakcje przez nią wykonane.

§ 39.

1. W razie sprzedaży, oddania do naprawy, utraty lub wymiany urządzenia mobilnego, na którym zarejestrowano kartę, Użytkownik powinien niezwłocznie usunąć token z urządzenia. W tym celu może:
 - 1) usunąć kartę z portfela mobilnego w ustawieniach urządzenia;
 - 2) wyłączyć token w bankowości elektronicznej;
 - 3) zwrócić się o to do Infolinii pod numerem 800 000 002.
2. Po wymianie urządzenia Użytkownik rejestruje kartę ponownie, po przejściu silnego uwierzytelniania. Aby uniknąć problemów z płatnością, Użytkownik sprawdza, czy w urządzeniu zainstalowano aktualną wersję systemu i aplikacji Banku.
3. Bank może odmówić rejestracji karty w urządzeniu, jeżeli ma uzasadnione podejrzenie, że urządzenie zostało zmodyfikowane w sposób zmniejszający poziom jego bezpieczeństwa (np. poprzez uzyskanie nieograniczonych uprawnień administratora), albo jeżeli system operacyjny nie jest już wspierany przez producenta.
4. Płatności mobilne mogą być czasowo niedostępne z powodu prac serwisowych Banku lub dostawcy rozwiązania. Bank informuje o planowanych przerwach z wyprzedzeniem w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej; nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przerw spowodowanych siłą wyższą.

§ 40.

1. Kartę można zarejestrować także w urządzeniach noszonych, takich jak zegarek lub opaska, które współpracują z portfelem mobilnym. Rejestracja wymaga uwierzytelnienia w aplikacji mobilnej Banku i spełnienia wymogów technicznych określonych na stronie <https://bank.example>.
2. Płatności urządzeniem noszonym podlegają tym samym limitom i zasadom bezpieczeństwa co płatności telefonem. Użytkownik odblokowuje urządzenie noszone kodem lub cechą biometryczną; urządzenie, które zostało zdjęte z nadgarstka, blokuje się automatycznie, jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez producenta.
3. W razie utraty urządzenia noszonego Użytkownik powinien postąpić zgodnie z zasadami dotyczącymi utraty urządzenia mobilnego. Dane karty są przechowywane w urządzeniu w postaci tokenu i nie są ujawniane akceptantowi.

§ 41.

1. Limity transakcji zbliżeniowych bez PIN-u za granicą mogą różnić się od limitów krajowych, ponieważ ustalają je operatorzy terminali i przepisy danego państwa. Bank nie ma wpływu na te limity; terminal może zażądać wprowadzenia PIN-u także przy kwocie niższej niż 100,00 zł.
2. Zbliżeniowa transakcja zagraniczna jest rozliczana według zasad opisanych w rozdziale o transakcjach walutowych. Użytkownik, który podróżuje poza Europejski Obszar Gospodarczy, powinien przed wyjazdem sprawdzić w bankowości elektronicznej, czy w ustawieniach karty włączono transakcje w wybranych regionach świata.
3. W ustawieniach karty Użytkownik może wyłączyć płatności w wybranych regionach świata, a także ograniczyć możliwość używania karty wyłącznie do transakcji w kraju. Zmiany te wchodzą w życie niezwłocznie po potwierdzeniu dyspozycji i nie wymagają wymiany karty.

Rozdział 7

Zastrzeżenie karty

¹¹⁾ Usunięcie tokenu z urządzenia nie powoduje zablokowania samej karty ani tokenów zarejestrowanych na innych urządzeniach.

§ 42.

1. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Bankowi utratę, kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie karty, a także podejrzenie, że PIN lub dane karty stały się znane osobie nieuprawnionej. Zgłoszenia można dokonać:
 - 1) telefonicznie przez całą dobę pod numerem 800 000 002, a z zagranicy pod numerem +48 800 000 003;
 - 2) w bankowości elektronicznej, wybierając funkcję zastrzeżenia karty;
 - 3) w placówce Banku w godzinach jej pracy.
2. Po przyjęciu zgłoszenia Bank niezwłocznie blokuje kartę w sposób uniemożliwiający dalsze jej użycie i przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zastrzeżenia, w tym datę i godzinę dokonania blokady oraz numer zgłoszenia. Zastrzeżenie karty jest nieodwracalne, a karta nie może zostać ponownie użyta, nawet jeśli została odnaleziona.¹²
3. Zastrzeżenie karty obejmuje także powiązanych z nią tokenów płatności mobilnych, chyba że Użytkownik zażąda zablokowania wyłącznie karty fizycznej. Na wniosek Użytkownika Bank wydaje kartę zastępczą z nowym numerem; warunki jej wydania określa § 10.
4. Zastrzeżenie karty jest wolne od opłat w kwocie 10,00 zł. Za wydanie karty zastępczej Bank pobiera opłatę zgodnie ze stawką określoną w Bank Przykładowy S.A. — Taryfa opłat i prowizji za karty płatnicze.

§ 43.

1. Bank ma prawo zablokować kartę — czasowo albo trwale — z ważnych przyczyn, w szczególności gdy:
 - 1) ma uzasadnione podejrzenie nieuprawnionego użycia lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji;
 - 2) karta została użyta w sposób niezgodny z Regulaminem lub z przepisami prawa;
 - 3) w systemach Banku lub organizacji płatniczej wykryto naruszenie bezpieczeństwa danych kart;
 - 4) z rachunku, do którego wydano kartę, wynika zadłużenie przeterminowane;

- 5) na rachunku ustanowiono blokadę lub ograniczenie dysponowania środkami, w szczególności z powodu:
 - a) zajęcia dokonanego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym;
 - b) wszczęcia postępowania przez organy ścigania;
 - c) śmierci Posiadacza, o której Bank powziął wiadomość.
2. Bank powiadamia Użytkownika o zablokowaniu karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe — niezwłocznie po jej zablokowaniu, telefonicznie, za pomocą wiadomości w bankowości elektronicznej lub przesyłką na adres korespondencyjny, o ile przekazanie takiej informacji nie jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa lub wymogów prawa.
3. Bank odblokowuje kartę lub wydaje nową, jeżeli ustały przyczyny blokady. Blokada karty nie zwalnia Posiadacza z tytułu opłat należnych za okres jej trwania.
4. Użytkownik ma prawo samodzielnie, w bankowości elektronicznej, czasowo zablokować kartę i odblokować ją bez konieczności wymiany; blokada taka nie jest zastrzeżeniem karty i nie wiąże się z opłatą.

§ 44.

1. Po zastrzeżeniu karty Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić historię transakcji i niezwłocznie zgłosić Bankowi wszystkie transakcje, których nie wykonał. Do zgłoszenia warto dołączyć informacje o okolicznościach utraty karty i kopię zawiadomienia o przestępstwie, jeżeli zostało złożone.
2. W razie kradzieży karty Użytkownik zawiadamia o tym fakcie policję. Bank nie wymaga zawiadomienia jako warunku zastrzeżenia, lecz może poprosić o jego kopię w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym nieautoryzowanych transakcji.
3. Po zastrzeżeniu karty Bank wydaje nową kartę z innym numerem. Użytkownik uaktualnia dane karty w serwisach, w których zapisał ją jako stałą metodę płatności, w szczególności w usługach subskrypcyjnych, aby uniknąć przerwy w ich świadczeniu. Bank nie odpowiada za konsekwencje braku aktualizacji danych karty u akceptanta.

¹²⁾ Użytkownik, który odnajdzie zastrzeżoną kartę, powinien ją zniszczyć albo zwrócić Bankowi; użycie karty po zastrzeżeniu jest niemożliwe z przyczyn technicznych.

§ 45.

1. Bank współdziała z organami ścigania i innymi uprawnionymi podmiotami w sprawach dotyczących nielegalnego użycia kart. W szczególności Bank udostępnia im dane o transakcjach kartowych w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
2. Bank nie ujawnia Użytkownikowi informacji, których udostępnienie mogłoby utrudnić postępowanie karne lub jest zabronione przepisami, w szczególności przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
3. Jeżeli w związku z postępowaniem organu publicznego rachunek lub karta zostały zablokowane, Bank informuje Posiadacza o fakcie blokady w zakresie, w jakim nie narusza to przepisów, i wskazuje organ, do którego można się zwrócić. Posiadacz nie może żądać od Banku zniesienia blokady dokonanej przez organ publiczny.

§ 46.

1. Zastrzeżenie karty przez telefon wymaga weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej na podstawie danych osobowych i danych rachunku. W razie wątpliwości co do tożsamości Bank ma prawo dokonać blokady karty, odmawiając jej odblokowania do czasu zweryfikowania tożsamości w placówce lub w bankowości elektronicznej.
2. Bank nie odpowiada za skutki zastrzeżenia karty dokonanego przez osobę, która posłużyła się danymi Użytkownika, jeżeli Bank dochował należytej staranności przy weryfikacji. Posiadacz może jednak żądać wydania nowej karty bez opłaty.
3. Połączenia z Infolinią zastrzegania są nagrywane; nagranie stanowi dowód zgłoszenia, a jego data i godzina stanowią moment zastrzeżenia karty. Użytkownik ma prawo żądać potwierdzenia zgłoszenia na trwałym nośniku.

§ 47.

1. Karta może zostać zatrzymana przez bankomat lub akceptanta, jeżeli:
 - 1) Użytkownik trzykrotnie błędnie wprowadził PIN w tym samym bankomacie;
 - 2) karta została zastrzeżona lub zablokowana,

a akceptant otrzymał polecenie jej zatrzymania;

- 3) Użytkownik nie odebrał karty z bankomatu w czasie przewidzianym przez urządzenie;
- 4) wystąpiła awaria urządzenia.
2. O zatrzymaniu karty Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Bank. Jeżeli karta została zatrzymana z powodu awarii bankomatu Banku lub nieodebrania w czasie, Bank wydaje nową kartę na zasadach określonych w Regulaminie, a opłata za jej wydanie jest zależna od ustaleń Taryfy.
3. Karta zatrzymana przez bankomat obcego operatora jest zwracana Bankowi w ciągu kilku dni; w tym czasie Bank może ją zastrzec ze względów bezpieczeństwa. Zwrot karty Użytkownikowi następuje wyłącznie, jeżeli Bank nie zastrzegł jej wcześniej.

Rozdział 8

Transakcje nieautoryzowane i odpowiedzialność

§ 48.

1. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Bank o stwierdzeniu transakcji nieautoryzowanej, niewykonanej lub wykonanej nienależycie, nie później jednak niż w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku. Po upływie tego terminu roszczenia Posiadacza względem Banku z tego tytułu wygasają.
2. Zgłoszenie można złożyć na Infolinii, w bankowości elektronicznej, w placówce lub w formie reklamacji, zgodnie z postanowieniami o reklamacjach. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) numer karty (lub jego ostatnie cztery cyfry), datę i kwotę kwestionowanej transakcji;
 - 2) nazwę akceptanta, jeżeli jest znana;
 - 3) opis okoliczności, w szczególności informację o tym, czy karta była w posiadaniu Użytkownika;
 - 4) wskazanie, czy Użytkownik zgłosił sprawę policji lub innym organom.
3. Bank przeprowadza postępowanie wyjaśniające i może zażądać od Użytkownika dodatkowych informacji lub dokumentów, a także zawiadomić organy ścigania. Zwrot kwoty zwrotu transakcji nieautoryzowanej następuje

do końca następnego dnia roboczego po stwierdzeniu transakcji lub otrzymaniu zgłoszenia, chyba że Bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, by podejrzewać oszustwo, i powiadomi o tym organy ścigania.¹³

4. Przywrócenie rachunku do stanu sprzed transakcji obejmuje również opłaty i odsetki, którymi został obciążony rachunek wskutek tej transakcji. Jeżeli w toku postępowania Bank stwierdzi, że transakcja była autoryzowana, może ponownie obciążyć rachunek, informując o tym Posiadacza.

§ 49.

1. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje do wysokości równowartości w złotych kwoty 50,00 zł, jeżeli doszło do nich wskutek utraty karty lub jej kradzieży albo przywłaszczenia. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli:
 - 1) Użytkownik nie mógł stwierdzić utraty, kradzieży lub przywłaszczenia karty przed wykonaniem transakcji, chyba że działał umyślnie;
 - 2) utrata karty została spowodowana działaniem lub zaniechaniem pracownika Banku albo podmiotu, za który Bank ponosi odpowiedzialność.
2. Posiadacz ponosi pełną odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków określonych w Regulaminie, w szczególności obowiązku ochrony karty, PIN-u i danych uwierzytelniających oraz obowiązku niezwłocznego zgłoszenia utraty karty.
3. Po zgłoszeniu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia karty zgodnie z Regulaminem Posiadacz nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje wykonane po zgłoszeniu, chyba że doprowadził do nich umyślnie. Odpowiedzialność ta nie obejmuje także transakcji, w których Bank nie wymagał silnego uwierzytelniania, chyba że Użytkownik działał umyślnie.¹⁴
4. Bank odpowiada wobec Posiadacza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

autoryzowanej transakcji, chyba że wykaze, że rachunek akceptanta został uznany we właściwym terminie, albo że niewykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej lub okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność inny podmiot.

§ 50.

1. W razie sporu co do autoryzacji transakcji kartą Bank wykazuje, że transakcja została uwierzytelniona, prawidłowo zarejestrowana i księgowana oraz że nie miała na nią wpływu awaria techniczna lub inna usterka. Samo zarejestrowanie użycia karty nie musi wystarczać do wykazania, że płatnik autoryzował transakcję.
2. Bank przechowuje dokumentację transakcji kartowych przez okres wymagany przepisami prawa, a w sprawach reklamacyjnych — do czasu zakończenia postępowania. Dokumentacja obejmuje w szczególności zapisy systemów autoryzacyjnych, logi uwierzytelniania oraz dane przekazane przez organizację płatniczą i akceptanta.
3. Użytkownik ma prawo zażądać udostępnienia kopii danych dotyczących kwestionowanej transakcji, w szczególności daty, godziny, miejsca i sposobu autoryzacji. Bank udostępnia te dane w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, o ile nie koliduje to z przepisami o tajemnicy bankowej lub bezpieczeństwie.

§ 51.

1. Jeżeli Użytkownik kwestionuje transakcję zrealizowaną przez akceptanta, w szczególności z powodu niedostarczenia towaru, niewykonania usługi, wielokrotnego obciążenia lub obciążenia kwotą inną niż autoryzowana, Bank może wszcząć procedurę zwrotną (tzw. chargeback) wobec banku akceptanta, zgodnie z zasadami organizacji płatniczej.
2. Aby Bank mógł wszcząć procedurę, Użytkownik musi przekazać Bankowi dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia, w szczególności:
 - 1) potwierdzenie zamówienia, rezerwacji lub zakupu;
 - 2) korespondencję z akceptantem, w której

13) Zasady te nie ograniczają prawa Posiadacza do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej ani do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

14) Zakres odpowiedzialności płatnika wynika z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30); postanowienia umowy nie mogą go zmieniać na niekorzyść konsumenta.

Użytkownik próbował rozwiązać sporną kwestię;

- 3) dowód odstąpienia od umowy, zwrotu towaru lub rezygnacji z usługi, jeżeli sprawa dotyczy takiego zdarzenia.
3. Procedura zwrotna jest ograniczona terminami określonymi przez organizację płatniczą, dlatego wniosek należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 120 dni od dnia rozliczenia transakcji. Bank powiadomi Użytkownika o wyniku procedury; jej wszczęcie nie gwarantuje zwrotu środków.¹⁵

§ 52.

1. Reklamacja transakcji kartowej, poza danymi wymienionymi w postanowieniach o reklamacjach, powinna zawierać numer karty (co najmniej jego ostatnie cztery cyfry), datę, kwotę i opis transakcji oraz wskazanie, czy karta znajdowała się w posiadaniu Użytkownika w chwili transakcji.
2. Bank rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli wyjaśnienie sprawy wymaga uzyskania informacji od organizacji płatniczej lub zagranicznego banku, Bank może przedłużyć termin do 45 dni, informując o tym Klienta i wskazując przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin odpowiedzi.
3. Odpowiedź na reklamację Bank przekazuje w postaci papierowej albo — za zgodą Klienta — na innym trwałym nośniku, w tym pocztą elektroniczną. W przypadku uznania reklamacji Bank niezwłocznie przywraca rachunek do stanu sprzed transakcji. W przypadku odrzucenia reklamacji Bank podaje uzasadnienie oraz informuje o możliwości odwołania się do Rzecznika Finansowego lub sądu.

§ 53.

1. Użytkownik, który otrzymał z Banku powiadomienie o transakcji, której nie wykonał, jest obowiązany niezwłocznie zablokować kartę w bankowości elektronicznej lub zadzwonić pod numer 800 000 002, a następnie zgłosić transakcję jako nieautoryzowaną.
2. Jeżeli Użytkownik zaniecha niezwłocznego zablokowania karty po otrzymaniu takiego powiadomienia i w następstwie tego

zaniechania zostaną wykonane kolejne transakcje, Bank może uznać, że za transakcje wykonane po upływie rozsądnego czasu od otrzymania powiadomienia odpowiada Użytkownik, o ile okoliczności wskazują na rażące niedbalstwo.

3. Bank zaleca ustawienie niskich limitów dziennych dla transakcji internetowych oraz włączenie powiadomień o każdej transakcji, co pozwala wcześniej wykryć nieuprawnione użycie karty.

§ 54.

1. Szczególnym przypadkiem są transakcje wykonane w następstwie oszustwa polegającego na wprowadzeniu Użytkownika w błąd (phishing, vishing, podszywanie się pod pracownika Banku lub instytucje publiczne). Jeżeli Użytkownik sam zainicjował lub potwierdził transakcję, nawet pod wpływem manipulacji, transakcja jest transakcją autoryzowaną.
2. Jeżeli Użytkownik został oszukany, a środki zostały przekazane na rzecz akceptanta lub odbiorcy działającego w złej wierze, Bank na wniosek Użytkownika podejmuje czynności w celu ich odzyskania, w szczególności:
 - 1) występuje do banku akceptanta lub odbiorcy z żądaniem zwrotu środków;
 - 2) przekazuje informacje o oszustwie organom ścigania;
 - 3) blokuje kartę i wydaje nową.
3. Bank nie gwarantuje odzyskania środków. Jeżeli Użytkownik naruszył obowiązki określone w Regulaminie, w szczególności ujawnił PIN lub dane uwierzytelniające osobie trzeciej, Bank może uznać, że do transakcji doszło wskutek rażącego niedbalstwa Użytkownika; ocena następuje w każdym przypadku indywidualnie,

15) Terminy procedury zwrotnej mają charakter zasad organizacji płatniczej; Bank nie ma wpływu na ich wysokość ani na rozstrzygnięcie w stosunkach między bankami.

z uwzględnieniem okoliczności zdarzenia.¹⁶

Rozdział 9

Rozliczanie transakcji walutowych

§ 55.

1. Rachunek, do którego wydano kartę, jest prowadzony w złotych polskich. Transakcje dokonane w innej walucie niż złoty są rozliczane przez organizację płatniczą w walucie rozliczeniowej, a następnie przeliczane przez Bank na złote.
2. Przeliczenie transakcji w walucie obcej na złote następuje według kursu obowiązującego w tabeli kursów walut Banku, ogłaszanej w dniu rozliczenia transakcji o godzinie 8:30, powiększonego o marżę przeliczeniową w wysokości 1,3%.¹⁷ Jeżeli transakcja jest rozliczana w walucie innej niż euro lub dolar amerykański, organizacja płatnicza może dokonać najpierw przeliczenia na walutę rozliczeniową, co wpływa na ostateczną kwotę obciążenia.
3. Przy płatnościach za granicą akceptant lub operator bankomatu może zaproponować dokonanie transakcji w złotych według własnego kursu (usługa dynamicznej konwersji walut). Wybór tej opcji oznacza, że kurs ustala podmiot trzeci, a nie Bank; Bank nie ponosi odpowiedzialności za jego wysokość. Użytkownik, który chce skorzystać z kursu Banku, powinien odmówić przeliczenia i wybrać płatność w walucie lokalnej.
4. Informacja o wysokości kursu zastosowanego do transakcji oraz o łącznej kwocie obciążenia jest prezentowana w historii rachunku. Na wniosek Użytkownika Bank udostępnia zestawienie transakcji walutowych na trwałym nośniku, a także informacje o łącznej wysokości opłat za przeliczenie, wyrażonej jako odsetek ostatniego kursu referencyjnego Europejskiego Banku Centralnego dla danej waluty, w wiadomości przekazywanej po pierwszej płatności w walucie państwa Unii Europejskiej innej niż złoty.

§ 56.

1. Kursy walut stosowane do przeliczeń transakcji kartowych Bank ogłasza w tabeli kursów walut

Banku, dostępnej w placówkach, w bankowości elektronicznej i na stronie <https://bank.example>. Tabela jest aktualizowana w dni robocze, nie później niż do godziny 8:30.

2. W okresie między aktualizacjami tabeli Bank stosuje kurs z ostatniej aktualizacji. W przypadku gwałtownych zmian na rynku walutowym Bank może zaktualizować tabelę częściej, o czym informuje w bankowości elektronicznej.
3. Marża przeliczeniowa Banku wynosi 1,3% i jest stała, o ile Taryfa nie stanowi inaczej. Zmiana wysokości marży następuje w trybie zmiany Regulaminu lub Taryfy.
4. Użytkownik może samodzielnie oszacować kurs rozliczenia transakcji na podstawie tabeli kursów i marży; faktyczny kurs zależy jednak od kursu ustalonego przez organizację płatniczą w dniu rozliczenia, który może się różnić od kursu w dniu transakcji.

§ 57.

1. Wypłata gotówki w bankomacie za granicą jest rozliczana w walucie lokalnej według kursu, o którym mowa w rozdziale dotyczącym transakcji walutowych, a Bank pobiera dodatkową opłatę wskazaną w Bank Przykładowy S.A. — Taryfa opłat i prowizji za karty płatnicze. W dniu wejścia w życie Regulaminu opłata ta wynosi 10,00 zł.
2. Operator bankomatu może zaproponować wypłatę w złotych po własnym kursie, z doliczeniem prowizji. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na komunikat wyświetlany na ekranie przed zatwierdzeniem wypłaty i wybrać wypłatę w walucie lokalnej, jeżeli chce, aby przeliczenia dokonał Bank.
3. Jeżeli bankomat za granicą wyda gotówkę w kwocie niższej niż potwierdzona, Użytkownik składa reklamację, załączając potwierdzenie wypłaty. Bank wyjaśnia sprawę z operatorem urządzenia, co może wydłużyć czas rozpatrzenia reklamacji ze względu na konieczność kontaktu z podmiotem zagranicznym.

§ 58.

1. Zwrot transakcji dokonanej w walucie obcej jest przeliczany na złote według kursu

16) Bank prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą aktualnych oszustw; materiały są dostępne na stronie <https://bank.example>.

17) Kurs przeliczeniowy Banku w dniu dokonania transakcji może różnić się od kursu w dniu jej rozliczenia; różnice kursowe obciążają Posiadacza.

obowiązującego w dniu rozliczenia zwrotu, a nie w dniu pierwotnej transakcji. W konsekwencji kwota zwrotu może być niższa lub wyższa niż kwota pierwotnie obciążona.

2. Jeżeli transakcja walutowa została anulowana przed rozliczeniem, blokada środków jest zwalniana w złotych, w kwocie, w jakiej została założona, bez zastosowania kursu rozliczeniowego.
3. W historii rachunku Bank podaje kwotę transakcji w walucie oryginalnej, kwotę w złotych oraz — jeżeli to technicznie możliwe — zastosowany kurs. Dane te Użytkownik wykorzystuje przy ewentualnym wnioskowaniu o wyjaśnienie transakcji.

Rozdział 10 Opłaty

§ 59.

1. Za czynności związane z wydaniem i używaniem karty Bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości określonej w Bank Przykładowy S.A. — Taryfa opłat i prowizji za karty płatnicze, obowiązującej w dniu dokonania czynności. W dniu wejścia w życie Regulaminu opłaty te wynoszą w szczególności:
 - 1) wydanie karty — 10,00 zł;
 - 2) prowadzenie karty (opłata miesięczna) — 6,00 zł;
 - 3) wydanie duplikatu karty — 30,00 zł;
 - 4) zmiana PIN-u — 6,00 zł;
 - 5) wypłata gotówki w bankomacie innego operatora — 6,00 zł;
 - 6) wypłata gotówki w bankomacie za granicą — 10,00 zł.
2. Opłata miesięczna za kartę jest pobierana z rachunku w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, a w razie braku środków — w dniu ich wpływu, wraz z odsetkami za opóźnienie wynikającymi z zadłużenia. Pierwsza opłata jest pobierana za miesiąc, w którym karta została aktywowana.¹⁸
3. Bank nie pobiera opłat za zastrzeżenie karty, powiadomienia o transakcjach wysyłane do aplikacji mobilnej oraz za odrzucone transakcje. Za wiadomości SMS Bank pobiera opłatę zgodnie z umową rachunku.
4. Niezależnie od opłat Banku operatorzy bankomatów i akceptanci są uprawnieni do pobierania własne prowizje, o których informują przed wykonaniem transakcji. Bank nie ma wpływu na ich wysokość.

§ 60.

1. Zestawienie wybranych opłat związanych z obsługą karty, obowiązujących w dniu wejścia w życie Regulaminu, przedstawia tabela. W razie rozbieżności między zestawieniem a Bank Przykładowy S.A. — Taryfa opłat i prowizji za karty płatnicze rozstrzygają postanowienia Taryfy.

Czynność	Opłata
Wydanie karty	10,00 zł
Opłata miesięczna za kartę	6,00 zł
Wydanie karty w trybie pilnym	70,00 zł
Duplikat karty	30,00 zł
Zastrzeżenie karty	10,00 zł
Wypłata w bankomacie obcym w kraju	6,00 zł
Wypłata w bankomacie za granicą	10,00 zł

2. Wskazane kwoty są podane w złotych polskich i obejmują wszystkie opłaty pobierane przez Bank. Opłaty operatorów bankomatów i akceptantów nie są tu uwzględnione.

§ 61.

1. Bank pobiera opłaty z rachunku, do którego wydano kartę, w dniu wykonania czynności lub w terminach wskazanych w Bank Przykładowy S.A. — Taryfa opłat i prowizji za karty płatnicze. Jeżeli na rachunku nie ma wystarczających środków, Bank może pobrać opłatę w dniu ich wpływu, powodując powstanie zadłużenia przeterminowanego.
2. Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości 17% w stosunku rocznym. Za wezwanie do zapłaty Bank pobiera opłatę 20,00 zł, o ile poprzednie wezwanie nie zostało wysłane w ciągu ostatnich 30 dni.
3. Zmiana wysokości opłat następuje na zasadach określonych w postanowieniach o zmianie Regulaminu. Bank zwraca Posiadaczowi opłatę

¹⁸) Jeżeli karta została wydana w trakcie miesiąca, opłata miesięczna za pierwszy miesiąc nie jest naliczana proporcjonalnie, chyba że umowa o kartę stanowi inaczej.

pobraną nienależnie, w terminie 10 dni od dnia stwierdzenia błędu albo otrzymania żądania Posiadacza.

Rozdział 11

Ważność, wznowienie i rezygnacja

§ 62.

1. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na jej awersie. Okres ważności nowo wydanej karty wynosi 4 lata. Po upływie terminu ważności karty nie można używać i należy ją zniszczyć.
2. Bank wznowia kartę automatycznie, wydając nową kartę na kolejny okres, jeżeli:
 - 1) Posiadacz nie zrezygnował z wznowienia w sposób określony w Regulaminie;
 - 2) rachunek jest prowadzony i nie zalega w opłatach;
 - 3) karta była używana w okresie ostatnich 12 miesięcy albo Bank ocenia, że wznowienie jest uzasadnione;
 - 4) nie zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania karty.
3. Bank informuje Posiadacza o terminie wznowienia karty oraz o sposobie rezygnacji z niego na trwałym nośniku, najpóźniej na 45 dni przed upływem ważności dotychczasowej karty. Posiadacz może zrezygnować z wznowienia, składając dyspozycję najpóźniej na 30 dni przed tym dniem.
4. Wznowiona karta ma ten sam numer rachunku, ale może mieć nowy numer karty, datę ważności i kod zabezpieczający. PIN dotychczasowej karty jest zachowywany, chyba że Bank poinformował o jego zmianie. Użytkownik niezwłocznie po otrzymaniu nowej karty niszczy dotychczasową kartę i aktualizuje dane karty u akceptantów, u których zapisano ją jako formę płatności cyklicznej.

§ 63.

1. Posiadacz może wypowiedzieć umowę o kartę w każdym czasie, z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 21 dni, składając oświadczenie w placówce, w bankowości elektronicznej albo w formie pisemnej na adres Banku. Umowa zostaje rozwiązana z końcem okresu wypowiedzenia.

2. Bank może wypowiedzieć umowę o kartę z zachowaniem 90 dni terminu wypowiedzenia, jeżeli zachodzi ważna przyczyna, w szczególności:
 - 1) Posiadacz rażąco narusza postanowienia Regulaminu lub umowy;
 - 2) karta była wykorzystywana w sposób sprzeczny z prawem lub z zasadami współżycia społecznego;
 - 3) Posiadacz przez okres 12 miesięcy nie dokonał żadnej transakcji kartą, mimo wezwania do jej używania;
 - 4) Posiadacz podał dane nieprawdziwe lub odmówił ich aktualizacji, co uniemożliwia Bankowi stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.
3. Wypowiedzenie umowy rachunku skutkuje wygaśnięciem umowy o kartę z dniem rozwiązania umowy rachunku. Z dniem rozwiązania umowy o kartę Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Bankowi kartę lub ją zniszczyć; Bank dezaktywuje wszystkie tokeny karty.
4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Posiadacza z obowiązku uregulowania transakcji wykonanych przed jej rozwiązaniem, a zrealizowanych i rozliczonych po tym dniu. Bank zwraca proporcjonalną część opłaty za okres po rozwiązaniu umowy, jeżeli opłata została pobrana z góry, w terminie 10 dni.

§ 64.

1. Bank nie wznowia karty, jeżeli:
 - 1) Posiadacz złożył rezygnację w terminie wskazanym w Regulaminie;
 - 2) umowa rachunku lub umowa o kartę została wypowiedziana albo wygasła;
 - 3) karta została wycofana z oferty, a Posiadacz nie wybrał karty zastępczej;
 - 4) wystąpiły okoliczności uzasadniające odmowę wydania karty, o których mowa w Regulaminie.
2. W przypadku niewznowienia karty z przyczyn leżących po stronie Banku Bank informuje o tym Posiadacza z odpowiednim wyprzedzeniem i proponuje alternatywne rozwiązanie. Jeżeli Posiadacz nie otrzymał wznowionej karty w terminie 10 dni przed upływem ważności dotychczasowej, powinien zawiadomić o tym Bank.

3. Wznowienie karty nie wymaga zawarcia nowej umowy, a postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wznowienia stosuje się do karty wznowionej.

§ 65.

1. Karta, której Użytkownik nie używał przez okres co najmniej 12 miesięcy, jest uznawana za nieaktywną. Bank może w takim przypadku:
 - 1) wysłać Użytkownikowi informację z prośbą o potwierdzenie zamiaru dalszego korzystania z karty;
 - 2) nie wznawiać karty po upływie okresu jej ważności;
 - 3) wypowiedzieć umowę o kartę zgodnie z postanowieniami o rezygnacji.
2. Fakt nieużywania karty nie wyłącza obowiązku z opłat należnych według Taryfy. Użytkownik, który nie zamierza korzystać z karty, powinien złożyć dyspozycję rezygnacji, aby uniknąć zbędnych kosztów.
3. Posiadacz może na własny wniosek zawiesić możliwość używania karty na wskazany okres, nie dłuższy niż 90 dni; w tym czasie opłata miesięczna za kartę jest naliczana zgodnie z Taryfą, a karta nie funkcjonuje.

§ 66.

1. Na wniosek Posiadacza Bank może zamienić kartę na inny rodzaj karty debetowej dostępny w ofercie. Zamiana następuje przez wydanie nowej karty i rozwiązanie umowy w zakresie dotychczasowej karty z dniem aktywacji nowej.
2. Jeżeli Bank wycofuje daną kartę z oferty albo zmienia zakres jej funkcji, informuje o tym Posiadacza na trwałym nośniku z wyprzedzeniem wynikającym z postanowień o zmianie Regulaminu i oferuje wydanie karty o zbliżonych parametrach. Wymiana jest dokonywana bez dodatkowej opłaty, jeżeli taka jest wola Banku.
3. Zamiana karty nie powoduje utraty zapisanych tokenów płatności mobilnych, jeżeli numer karty pozostaje bez zmian; w pozostałych przypadkach Użytkownik rejestruje kartę ponownie, a stare tokeny są dezaktywowane z dniem wygaśnięcia dotychczasowej karty.

§ 67.

1. W przypadku rozwiązania umowy rachunku, do którego wydano kartę, umowa o kartę wygasa z tym samym dniem. Bank informuje Posiadacza o skutkach rozwiązania rachunku dla karty w wypowiedzeniu lub potwierdzeniu zamknięcia rachunku.
2. Do dnia rozwiązania umowy Posiadacz powinien:
 - 1) zapewnić na rachunku środki na pokrycie transakcji nierozliczonych oraz opłat;
 - 2) wyłączyć cykliczne obciążenia karty u akceptantów;
 - 3) usunąć tokeny karty z urządzeń mobilnych, jeżeli Bank nie dezaktywował ich automatycznie;
 - 4) zwrócić kartę albo zniszczyć ją przez przecięcie chipa i paska magnetycznego.
3. Transakcje autoryzowane przed wygaśnięciem umowy, a rozliczone po tym dniu, obciążają rachunek Posiadacza, nawet jeśli rachunek został już zamknięty; w takim przypadku Posiadacz jest zobowiązany wpłacić środki w terminie wskazanym przez Bank. Bank ma prawo dochodzić takiej należności na zasadach ogólnych.

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

§ 68.

1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Bank w każdym czasie, w następujący sposób:
 - 1) pisemnie — osobiście w placówce Banku albo przesyłką pocztową na adres: Bank Przykładowy S.A., Biuro Reklamacji, ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa;
 - 2) ustnie — telefonicznie pod numerem 800 000 001 lub osobiście do protokołu sporządzanego przez pracownika Banku;
 - 3) elektronicznie — na adres reklamacje@bank.example albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
2. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację składającego reklamację, opis zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób jej załatwienia. Reklamacje rozpatruje Biuro Reklamacji.

3. Bank udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie:
 - 1) 14 dni od dnia otrzymania reklamacji — w sprawach dotyczących usług płatniczych;
 - 2) 25 dni od dnia otrzymania reklamacji — w pozostałych sprawach.
4. Jeżeli zachowanie tych terminów nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Banku, Bank informuje Klienta o przyczynie opóźnienia i wskaże przewidywany termin odpowiedzi, który nie może przekroczyć 40 dni, a w sprawach płatniczych — 45 dni. Zasady rozpatrywania reklamacji określa także ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823).

§ 69.

1. Bank ma prawo dokonać zmiany Regulaminu w przypadku co najmniej jednej z następujących przyczyn:
 - 1) zmiany przepisów prawa odnoszących się do usług świadczonych na podstawie Regulaminu;
 - 2) wydania orzeczeń sądów lub organów administracji publicznej, które mają wpływ na treść Regulaminu;
 - 3) zmiany zakresu lub formy świadczonych usług, w szczególności:
 - a) wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rezygnacji z dotychczasowych;
 - b) zmian technologicznych i wymogów bezpieczeństwa.
2. O zmianie Regulaminu Bank powiadamia Klienta na trwałym nośniku, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni przed proponowanym dniem jej wejścia w życie. Treść zmian jest także dostępna na stronie <https://bank.example> oraz w placówkach Banku.
3. Jeżeli Klient przed dniem wejścia zmian w życie nie wniesie sprzeciwu, uważa się, że zmiany zostały przyjęte. Klient ma prawo także wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie.

§ 70.

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Bank Przykładowy S.A. z siedzibą pod

adresem: ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000000. Dane są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz przepisów krajowych — zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

2. Bank przetwarza dane osobowe w celu:
 - 1) zawarcia i wykonania umowy oraz obsługi produktów i usług;
 - 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 - 3) zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Banku, w szczególności:
 - a) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
 - b) zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach ochrony danych można kontaktować się do: Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@bank.example.

§ 71.

1. Bank doręcza Klientowi korespondencję, w tym informacje, oświadczenia i zawiadomienia, w jednej z form:
 - 1) w postaci elektronicznej, za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub na wskazany adres e-mail;
 - 2) w formie papierowej, listem zwykłym lub poleconym na ostatni znany Bankowi adres korespondencyjny;
 - 3) w oddziale Banku, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
2. Klient jest obowiązany niezwłocznie informować Bank o zmianie danych kontaktowych, w tym adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Korespondencję wysłaną na ostatni adres wskazany Bankowi traktuje się za doręczoną.
3. Jeżeli korespondencja nie została odebrana, uważa się ją za doręczoną po upływie 10 dni od

dnia jej pierwszego awizowania.
Korespondencję elektroniczną uznaje się za doręczoną w dniu jej udostępnienia w bankowości elektronicznej.

§ 72.

1. Klient, który nie jest zadowolony z rozstrzygnięciem reklamacji lub nie otrzymał odpowiedzi w terminie, może zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w trybie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.
2. Rzecznik Finansowy prowadzi postępowanie na zasadach, które określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823). Informacje o trybie składania wniosków są dostępne na stronie: <https://rzecznik-finansowy.example>.
3. Bank informuje, że:
 - 1) wyraża zgodę na udział w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym w sprawach z udziałem konsumentów;
 - 2) odpowiedź na reklamację będzie zawierała pouczenie o możliwości skorzystania z tej drogi;
 - 3) złożenie wniosku do Rzecznika nie pozbawia Klienta prawa dochodzenia roszczeń przed sądem.

§ 73.

1. Prawem miarodajnym dla stosunków między Bankiem a Klientem, w tym dla zawarcia umowy i wykonywania jej postanowień, jest prawo polskie. Umowa jest zawierana i realizowana w języku polskim, o ile strony nie postanowią inaczej.
2. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące; dotyczy to w szczególności następujących aktów:
 - 1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646);
 - 2) ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30);
 - 3) Kodeks cywilny.
3. Spory wynikłe z umowy rozpoznaje sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami

Kodeksu postępowania cywilnego. Klient będący konsumentem ma prawo również skorzystać z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w tym z postępowania przed Rzecznikiem Finansowym. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne, pozostała część Regulaminu zachowują moc.

§ 74.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2026 r. i obowiązuje do czasu jego zmiany albo zastąpienia nowym regulaminem, a w odniesieniu do umów zawartych przed tym dniem — zgodnie z postanowieniami o zmianie Regulaminu.
2. Regulamin ma oznaczenie BP/REG/02, wersję 1. Poprzednie wersje Regulaminu są dostępne na stronie <https://bank.example> oraz w placówkach Banku.
3. Nadzór nad działalnością Banku sprawuje właściwy organ nadzoru finansowego. Klient ma prawo zwrócić się o pomoc do właściwych organów, w tym do Rzecznika Finansowego, którego dane są dostępne na stronie <https://rzecznik-finansowy.example>.

§ 75.

1. W celu wykonania transakcji kartowej Bank przekazuje organizacji płatniczej, bankowi akceptanta i akceptantowi dane niezbędne do jej realizacji, w szczególności numer karty, datę ważności, kwotę i datę transakcji, oraz dane identyfikujące urządzenie. Przekazanie danych jest niezbędne do świadczenia usługi.
2. Dane o transakcjach kartowych Bank przetwarza również w celu:
 - 1) wykrywania i zapobiegania nadużyciom;
 - 2) rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń;
 - 3) wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 - 4) prowadzenia statystyk i analiz w formie nieumożliwiającej identyfikacji Klienta.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, i dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych, są określone w klauzuli informacyjnej

Banku, dostępnej na stronie <https://bank.example> oraz w placówkach. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem iod@bank.example.

§ 76.

1. Oświadczenia i zawiadomienia składane Bankowi mogą być składane w placówce, na Infolinii (w zakresie, w jakim umożliwia to Bank), w bankowości elektronicznej lub w formie pisemnej na adres ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa. Dla skuteczności oświadczeń składanych w formie pisemnej decyduje data wpływu do Banku.
2. Oświadczenia Banku wobec Klienta są przekazywane na trwałym nośniku, w szczególności w bankowości elektronicznej, pocztą elektroniczną lub listem. Jeżeli Klient nie wyraził zgody na korzystanie z poczty elektronicznej, Bank przesyła korespondencję na adres korespondencyjny.
3. Klient odpowiada za skutki nieaktualnych danych kontaktowych. Pismo skierowane na ostatni znany adres uważa się za doręczone w terminie 10 dni od dnia nadania, chyba że Klient wykaże, że z przyczyn niezależnych od niego doręczenie nie nastąpiło.

§ 77.

1. Językiem stosowanym w relacjach między Bankiem a Klientem, w tym w umowie o kartę, Regulaminie, Taryfie i korespondencji, jest język polski, chyba że strony postanowią inaczej.
2. Bank kontaktuje się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących karty, korzystając z kanałów wskazanych przez Posiadacza: telefonu, poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej oraz korespondencji pocztowej. Rozmowy telefoniczne z Infolinią są nagrywane, a Klient jest o tym informowany na początku rozmowy. Zapisy rozmów mogą być wykorzystywane do rozpatrywania reklamacji.
3. Infolinia jest dostępna w dni robocze od 7:00 do 21:00. Połączenia z numerów krajowych są wolne od opłat dodatkowych. Użytkownik, który przebywa za granicą, korzysta z numeru +48 800 000 003, a opłata za połączenie jest naliczana zgodnie z cennikiem jego operatora.
4. Dane do kontaktu z Bankiem, w tym adres siedziby i adres korespondencyjny, są dostępne na stronie <https://bank.example> i mogą ulegać

zmianie. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany Regulaminu.

§ 78.

1. Bank nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług związanych z kartą, jeżeli wynika to z siły wyższej, w szczególności z klęski żywiołowej, awarii zasilania lub sieci telekomunikacyjnych niezależnych od Banku, strajku, aktów terroryzmu lub działań władz publicznych.
2. Bank nie odpowiada także za odmowę przyjęcia karty przez akceptanta oraz za jakość towarów i usług zakupionych kartą. Reklamacje dotyczące towarów i usług Użytkownik kieruje do akceptanta; w zakresie, w jakim sprawa dotyczy rozliczenia transakcji, mogą mieć zastosowanie zasady procedury zwrotnej.
3. Wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w ustępach poprzedzających, nie obejmują szkód wyrządzonych umyślnie ani odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów chroniących konsumentów.

§ 79.

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne lub niewiążące, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce postanowienia nieważnego stosuje się odpowiedni przepis prawa, a jeżeli takiego brak — postanowienie najbardziej zbliżone do zamiaru stron, o ile nie narusza ono praw konsumenta.
2. Żadne postanowienie Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287). W razie sprzeczności Regulaminu z takimi przepisami stosuje się przepisy.
3. Zrzeczenie się przez Bank wykonywania któregośkolwiek uprawnień wynikającego z Regulaminu w jednym przypadku nie oznacza zrzeczenia się go w innych przypadkach. Załączniki i aneksy do Regulaminu stanowią jego integralną część.